

1501187-41.2020.8.26.0495
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Elton Isamu Chinen
Comarca: Registro
Foro: Foro de Registro
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 23/05/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
HEITOR HENRIQUE FERREIRA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

Em cumprimento ao quanto determinado pela r. Decisão de fls. 276/282, do C. STJ (HC nº 737526/SP), ratificando os termos da sentença condenatória já proferida à fls. 165/171, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Registro
Foro de Registro
2ª Vara
Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

1501187-41.2020.8.26.0495 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501187-41.2020.8.26.0495
Classe – Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
HEITOR HENRIQUE FERREIRA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

Em cumprimento ao quanto determinado pela r. Decisão de fls. 276/282, do C. STJ (HC nº 737526/SP), ratificando os termos da sentença condenatória já proferida à fls. 165/171, parcialmente reformada (apenas para fixar o regime inicial semiaberto) pelo V. Acórdão proferido pela E. 10ª Câmara Criminal do C. TJSP (fls. 243/253), passo exclusivamente ao refazimento da dosimetria das penas de acordo com as premissas indicadas pela egrégia Superior Instância.
Na primeira fase da fixação da pena, atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal e especialmente art. 42 da lei de tóxicos, à míngua de maiores elementos a influenciar na pena base, fixo-a no mínimo legal de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, porém sem redução aquém do mínimo legal em vista do entendimento jurisprudencial já sumulado.

Na última etapa, o determinismo impõe que se incida o redutor previsto no §4º do art. 33 da lei 11.343/06, todavia em fração mínima haja vista que o réu demonstra inequivoca imersão no meio criminoso, distanciando-se do chamado "traficante de primeira viagem".

Esta, aliás, já seria a "segunda viagem" do traficante réu, que já fora apreendido/detido menos de 6 meses antes, igualmente pela prática de tráfico ilícito de drogas.

Tal incursão pretérita na atividade vedada, com reiteração nesta oportunidade, permite concluir pela insistência do mesmo em se dedicar às atividades ilícitas.

Além disso, como já mencionado, o réu é natural de Santos e morava em Cubatão, tendo se mudado para Registro, à evidência, exclusivamente para se dedicar às atividades ilícitas, não tendo qualquer vínculo com esta cidade, sendo absolutamente inverossímil sua justificativa inventada em juízo.

A quantidade de drogas também não podem ser desconsideradas. O réu guardava, nesta oportunidade, 150 porções de cocaína, com peso aproximado de 143.65g, prontas para venda, que inequivocamente viciariam mais de uma dezena de pessoas desta cidade, trazendo desgraça e angustia aos respectivos familiares, além do incremento dos crimes patrimoniais.

Logo, salta aos olhos alguma habitualidade do mesmo em se dedicar à traficância, tendo apenas mudado de localidade e comarca, necessariamente a mando do crime organizado, já que é fato notório a impossibilidade de um indivíduo qualquer decidir por chegar numa "biqueira" de cidade desconhecida e "sponte sua" começar a traficar por conta própria.

Restou demonstrado que não veio para cá "vender roupas", mas sim como "longa manus" do crime organizado, quiçá para gerenciar o tráfico naquele bairro, não se tratando, portanto, de um neófito na infausta prática delituosa, de uma pessoa que cometeu um erro isolado, arrependido, desejoso de emendar-se.

Faz da traficância seu meio de vida desde a infância e, se assim é, impossibilitada a redução maior pela causa de diminuição em questão.

Logo, por tudo isso, nos exatos moldes indicados pela r. Decisão do C. STJ, consolido a reprimenda em 4 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 416 dias-multa, no piso, que, nos termos do art. 59 do Código Penal, mostra-se "necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime".

O regime inicial de cumprimento deve ser o semiaberto, considerando o montante aplicado (artigo 33, §2º, b do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para condenar HEITOR HENRIQUE FERREIRA RODRIGUES como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", e §4º da Lei 11.343/06, às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 dias-multa, calculados estes no patamar mínimo legal.

Ausentes os pressupostos objetivos é negado ao réu o benefício do "sursis" (artigo 77, "caput", do Código Penal), não sendo o caso também de conversão da prisão em pena alternativa (art. 44, I do Código Penal).

Nega-se o recurso em liberdade, pois respondeu preso ao processo e sua soltura agora, após ser condenado, constituiria verdadeiro contrassenso.

No mais, fica mantida a sentença tal como proferida.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Registro, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA